Lilnae Paitli IV el Pii IV , per quas staluiiur clerkos principalus Calalo- niae et comitatus Rosilionis in ha- bitu et tonsura incedere debere, alias privilegio clericali non gaudeant, valent et inlelligi debent iiixta lerminos capi- tuli VI sessionis xxiii Concila Triden- tini 1.

Pius Papa V, ad jerpetuam rei memoriam. · Latin

LXIX.

Lilnae Paitli IV el Pii IV , per quas

staluiiur clerkos principalus Calalo- niae et comitatus Rosilionis in ha- bitu et tonsura incedere debere, alias

privilegio clericali non gaudeant, valent

et inlelligi debent iiixta lerminos capi- tuli VI sessionis xxiii Concila Triden- tini 1.

Pius Papa V, ad jerpetuam rei memoriam.

constiimio '"""""" '^

§ 'I. Exposito alias felicis reco'-' ■'-nis Paulo PapaelV, praedecess"; i .; ,jìo parte cbarissinii in Cliristo fjiii nostri Pbilippi Hispaniaium regi? catiiolici, quod, licei iuxla canonicas sancliones, clerici habitum et tonsuram clericales honesle deferre , alias privilegio clericali minime gaudere deberent ; verum in priiicipatu Calaloniae , el Rosilionis el Ceritaniae comilalibus, eidem Philippe regi subiectis, dictorum clericorum sine abitu et ton- sura huiusmodi incedentium tanta inoleverat delinquendi licenlia, seu poliusin- solentia, ut nulla fere in principatu et co- milalibus praedictis homicidia, rapinae, assassinia el alia atrocia crimina com- millcbanlur, quorum aliquis clericus au- clor vel parliceps non existerel ; idque

1 Ex Regesl. in Secret. Breviuin,

Ali. e. 1!)67 620 BULLARIUM ROMANUM An. C. 1S67

ex 00 provenire credeliadir . quia dicti clerici, cimi perciiriam saecularem cocr- ceri, et a iudicibns ecclesiaslicis poena sanguinis afTìci non posi>enl , iuxla exi- genliam delictorum non]iunicbantur, ci

InutuiiiUi sre- IciM ftecciindi auBCiU licon- li«m.

proplcr eoriim imjpiinitalem crescebal in eis peccandi libido, et facilitas veniae in- nocentibus delinqiiendi occasionem prac- bebat , et alii iinpunitalis buiusmodi exemplo, ad sirailia facinora perpetranda invilabantur.

Qu.tre slaliii- liir clericos tain coiiiugalos iiu;im non con- iuj;atos cum ha- liilu ci clericali tonsura debe- 10 incedere in principalu Ca- latoniao aliis- que adiacenlihus provinciis,

§!2. Dictiis praedecessor, ipsiiis Philipp! regis supplicationibus in ea parte incli- natus, venerabili fralri Salvatori, episcopo Clusinensi et suo' Apostoiicae Sedis in regnisllispaniaruni lune nuncio, per eius in forma brevis literas comniisit et man- davil qualenus omnes et singulos, lani coniugato? quam alios sinipliciler tonsuralo? , et minoruni oidinum clericos non coniugalos , nulluui beneficium ec- clesiasticum obtincnles, in principalu et comitatibus praedictis prò tempore existentes, per cdiclum pubiicum in callic- dralibus et metropolitanis ecclesiis prin- cipatus et comitatnum buiusmodi, dum inibi populi mullitudo ad divina audienda convenirci, alla voce denunciandum, et in valvis dictarum ecclesiarum aUìgendum, moneret et requireret, ac moneri et re- quiri facerel ut infra terminum duorum mensium, quos eis prò peremptorio ter- mino et trina monitione canonica assi- gnarel ,. de caetero vesleni prolixam et birretum roUindum ac coronam , more illarum partium presbylerorum saecularium honeste deferrent , et sine armis olì'ensivis incederenl; el si, diclo termino elapso, non deferrcnl el sic ut praefertur non incederenl , éosdem foro saeculari subieclos fore, et tamquam laicos percu- riam saecularem, eliam usque ad vindi- liam sanguini? ultimique supplicii poena [luniri posse; et (juod, elapso anno ab ediclo huiusniodi, veslem et birretum ac coronam buiusmodi ad miniis per sex menses ante i>erpelralum delictum delulissent, probandi onus eis incumberet , in dictis requisitione et monitione , eadem auclo- rilale deccrnerel.

cnnsiimiin p"uii iv"M,'pr11 '■'"""•'"•■'"s

§ 3. Fclicis rccordationis Pius Papa ijuartus vero, ad ipsius Philippi regis sup- plieationcm, mandatum, ac cum omnibus l'I singulis in eis conlentis clausulis , literas praedictas per suas in forma brevis literas approbavit et innovavit , illasque l)erpeluac lirmitatis robur oblinere , ac perpetuo inviolabililer observari debere, et qualenus liierae dicti Pauli praedecessoris, lune publicataeet execntioni demandalae non essent , per dieluni Salvatorem epi- scopum aut alium prò tempore existentem partibus illis suum et dictae Sedis nun- cium, illarum forma servala, iuxla illarum tenorem et formam publicari , et execu- (ioni demandar! potuisse et debuisse de- crevil , concessit et mandavit.

oonduio re- v;'"" "' v}- vilegio fon cle- "cus gaudeai iuxla eanctio- nem con.ii„ '"""^"""•

§ 4. El quia ab oecumenico concilio Tridentino,

sessione xxiii, capitalo vi, sta- ^ ' lulum 'et ordmatum exislit quod nullus prmiae lonsurae milialus , aut eliam in , ... , . niinoribusordinibus constilulus, fori privilegio non gaudeal, nisi beneficium ecciesiaslicumbabeat,aulclericalemliabitum el lonsuram deferens alieni ecclesiae ex mandato episcopi inserviat, vai in semi- nario clericorum aut aliqua schola vel universilate, delicentia episcopi, quasi in via ad maiores ordine? suscipiendos, ver- setur; in clericis vero coniugatisservetur constitutio Bonifacii Vili, Qui cum unici, modo ii clerici alicuius ecclesiae scrvitio vel minislerio ab episcopo deputali, eliam ecclesiae servianl vel ministrenl , et cle- ricali babitu ci tonsura utanlur, nomini, quoad hoc, privilegio vel consuetudine, eliam immemorabili, sufl'raganle.

concessioues .lulBDi onine> romra tenorem dicti canoni! irritayu pìu».

S 5. Pracfatusque Pius praedecessor, per alias suas sub plumbo literas , quod •' 111 1- ... omnes gratiae et concessione?, m omni-

l»us ci singulis qiiibiis illao slaliilis ot decretis dicli concilii conlrariantur , ipso iure revocatao, raspatae et annullalac, ac ad concilii huiusmodi tciniinos alquc liinitcs reduclae'esseni et esse censcrenlur, et secundnm decictadicti concilii tantum observarentur, nec aliquid adversus dieta decreta et statola apud aliquos permitterent , nec in aliquo suffragari possent, sed ea perinde haberi et repiitari dobei-e, ac si numquam emanassent , declaravit , statuii et ordinavi!, proni in singulis praedecessorum literis et capituli concilii hu- iusmodi, quorum omnium tenores, ac si praesentibus de verbo ad vcrbum insere- rentur, prò expressis habemus, plenius continetur.

causa prffsen- ni! edends.

§ 0. Cum autem nuper praei'alus Pbi- jinpus rcx uobis exponi fecerit quod a nonuullis dictas priores literas Fauli et Pii praedecessorum per concilium et posleriores literas dicti Pii praedecessoris huiusmodi revocatas, aut saltem modera- las, et ad decretum concilii praedicti re- ductas fuisse liaesitetur , ad tollendam liuiusmodi dubitationem, nobis humiliter supplicari fecit qualenus dubitationem et haesitationem liuiusmodi de benignitate apostolica tollcre dignaremur.

coiiniii lei- nera enunciaiis consiiiuiionur. non officere de- darai ei de- """"

§ 7. Nos igitur, considerantes priores literas dictorum praedecessorum, et ineis ''ontcnta, slatula et orduiata, lusla, bone- ^^a g(rationabilia esse , cum clerici ab ulicitis et inhouestis sc abstmcrc debeant, ... ' . ipsique clerici, qui clericali charactere illiusque privilegiis et immunitatibus uti, frui et gaudere desiderant , babitum et tonsuram clericorum, pi'out presbysieri principatus et comitatuum buiusmodi , deferrc debeant, ipsius Philippi regis, as- serentis in piincipatu et comitatibus bu- iusmodi presbyteros modo praedicto in- cedere consuevisse, supplicationibus hac parte inclinali , diclas priores literas , quarum veriores tenores, ac si de verbo ad verbum inseierenlur praesentibus, ha- beri voiunuis prò expressis, a statutis et ordinatis in concilio buiusmodi , ncque per postoriores literas dicti Pii praedeces- soris revocatas esse , sed tantum ad ter- minos et dispositionem dicti capituli vi pcssionis xxiii reductas esse et ccnseri deberc in omnibus et per omnia, per praesentes, auclorifate apostolica et ex certa nostra scienlia ac de apostolicae potestatis plenitudine, declaramus.

vmuui. con- mlior'i°'"'T,iiSre <=»"«'■"'' eiap- probal;

§ 8. Et ut priores literae praedecessorum liuiusmodi maiorem firmitalem et robur obtineant, illas confirmamus et anproba- ' ' ' mus , et inviolabiliter observari deberc , iuxla terminos dumtaxal dicli capituli vi, mandamus ; et si praefati clerici primae tonsurae non coniugati , beneficia eccle- siastica non obtincntes, et coniugali, con- tenta in dictis prioribus literis ipsorum praedecessorum, iuxla ordinata et statula in diclo sexto capitalo concilii buiusmodi, non observabunt , et babitum et tonsu- ram dictos , prout clerici principatus et comitatuum buiusmodi delerre consue- verunt et deferunt , ut praet'erlur , non delulerinl , foro et iramunitate clerico- rum gaudere et frui non possint, sed ut mere laici habeanlur et reputentur, et ut tales laici per iudices saeculares , prout in dictis prioribus literis continetur, capi, carcerari , puniri et castigari possint et valeant.

Pr^efaias liie dum'^'apo»""- '''''''''''''''''''

§ 9. Et nihilominus venerabili fralri arcbiepiscòpo Rossanensi apud praefatum Pliilippum regem, nostro et Sedis Aposto- licae nuiuio , quatenus priores literas praedecessorum buiusmodi, illarum forma servata, et iuxta illarum tenorem et for- mam , et iuxla terminos dumtaxal dicti capitis sexti , ac etiam praesentes, in ecclesiis praedictis publicare, et executioni demandare faciat.

Adveisuseas p^","'''''',,;"^"" «"p»-' «' ^pi

§ IO. Necnon venerabilibus fratribus archiepiscopis et episcopis dicli prin- cipalus et comitatuum , easdem prae-

icopo! d«cia- ""■

sentes et contenta in dictis prioribus ipsorum praedecessorum lileris ac capi- tulo et praesentibus observare , illisque obedire , et contra illas venire et recla- mare non posse.

Praesenies ImrnouoTal';

§ 11. Nec non praesentes et in eis Contenta quaccumque, de snbi'cptionis aut obreptionis vilio, sive intenfionis noslrae aut quocumque alio defectu , notari et impugnari non posse , sed validas et ef- ficaces existere, suosque debitos effectiis sortiri debere in omnibus et per omnia.

§ 12. Et sic et non alias nec aliler , per quoscumquc iudices et commissarios,

luita eorum """■^'""""f'et n debere de- rcraii.

causarum Palatii Apostolici auditore?, ac saHctae Romanae Lcclesiae cardinales, "^ . i- i iudicari et defìniri debere _, sublata eis et cuilibet illorum quavis aliter iudicandi et defìniendi et interprelandi facultate , auctoritate et potestate; irrilum quoque et inane , si secus super bis a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus, concedimus, declaramus, statuimus, praecipimus et mandamus.

ciausniae.

§ IS. Non obslantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac omnibus illis quae praefati praedecessores, in prio- ribus lileris huiusmodi, non obstare vo- luerunt. Volumus autem quod praesentium transumptis etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xiii octobris MDLXVii, ponlificatus nostri anno ii.

Dal. die 13 oclobris 1567, poiilif. anno ii.

Source. Open the source witness. 1862 Turin printing: public domain in the United States. From Bullarium Romanum, volume-07, 1862-turin-bullarium-volume-07-latin. Source-derived reading-order LF lines 77368-77723. Exact scan leaf bounds 675-678; automated printed-page labels remain unverified. Uncorrected, uncollated source OCR. The selected witness retains its source headings, identified historical notes, dating/signatures and literal abbreviations without expansion. Attribution is the printing's; source dates remain literal and no normalized act date is supplied. Reading order follows native word coordinates; the printing's marginal summaries are kept as separate blocks beside the sections they annotate and its page-foot notes as separate blocks at the page break; held pages, if any, keep raw OCR order. Revision: 2026-10-28T18:37:49Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.